

1501386-69.2022.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... o acusado possui condenação definitiva pelo delito de tráfico internacional de arma de fogo (vide certidão de fls. 197/198), o que demonstra ter comportamento voltado para aquisição de armas de fogo.

Esclareça-se ainda que a ausência de prova da efetiva comercialização de armas pelo réu não desconfigura os crimes em análise que, para tanto, exigem apenas a posse/porte da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501386-69.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501386-69.2022.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO VALCIR FAGUNDES

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra SERGIO VALCIR FAGUNDES, qualificado às fls. 15 e 43, dando-o como incurso no artigo 12, por duas vezes, artigo 14 e artigo 16, caput, todos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que, em tese:

1) no dia 7 de julho de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Guanabara, altura do numeral 542, nesta cidade e Comarca de Penápolis/SP, SERGIO VALCIR FAGUNDES portava e transportava 4 (quatro) munições íntegras, calibre .36, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição de fls. 12/13 e laudo pericial de fls. 75/81.

2) nas mesmas circunstâncias de tempo, porém na residência situada na Rua Guanabara, nº 542, SERGIO VALCIR FAGUNDES possuía e mantinha sob sua guarda 2

(duas) munições de calibre .635; 2 (duas) de calibre .32; 1 (uma) de calibre .20; 1 (uma) de calibre .45; 1 (uma) de calibre .38; e 1 (uma) de calibre .380; todas de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição de fls. 12/13 e laudos periciais de fls. 88/101 e 102/107.

3) nas mesmas circunstâncias de tempo e local do item anterior (item 2), SERGIO VALCIR FAGUNDES possuía e mantinha sob sua guarda 1 (uma) munição de fuzil calibre .762, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição de fls. 12/13 e laudo pericial de fls. 88/101.

4) nas mesmas circunstâncias de tempo, na residência situada na Avenida Minas Gerais, nº 245, Vila América, nesta cidade, SERGIO VALCIR FAGUNDES possuía e mantinha 2 (duas) armas de fogo desmuniçadas, sendo 1 (uma) pistola "Taurus", calibre .635, numeração "H15965", e 1 (uma) espingarda calibre .36, numeração "26873", marca "Boito", de uso permitido e aptas para realização de disparos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição de fls. 12/13 e laudos periciais de fls. 67/74 e 82/87.

Conforme a denúncia, apurou-se que na referida data policiais militares integrantes do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia - BAEP, estavam em patrulhamento nesta urbe, momento em que receberam informação de que o acusado estava transportando arma de fogo na condução do veículo VW/Gol de placas KAD1234/Penápolis-SP, e que tais armas eram destinadas ao comércio clandestino. Ao passarem pela Rua Guanabara, visualizaram o citado veículo e realizaram a abordagem. Em revista no veículo, dirigido pelo réu, encontraram 4 (quatro) munições, calibre .36.

Segundo o MP, em desdobramento da ação, os policiais acima referidos se dirigiram até a residência de SERGIO. A entrada foi franqueada pelo acusado, que acompanhou a diligência. Na residência foram localizadas 22 munições de calibres diversos, inclusive uma munição de fuzil, calibre .762, munição essa de uso restrito.

Nesse instante, SERGIO alegou que era colecionador (fl. 42) e havia outras munições na residência de seu genitor, Acir Fagundes, pessoa idosa e com doença de "Alzheimer". No local, encontraram 1 (uma) pistola "Taurus", calibre .635, numeração "H15965", e 1 (uma) espingarda calibre .36, numeração "26873", marca "Boito", de uso permitido. As armas foram apreendidas pelos policiais e periciadas.

Por fim, consoante a acusação, aos policiais militares, SERGIO apresentou Certificado de Registro, de numeração 000.496.052-43, válido até 12/01/2031 (fl. 38). Todavia, realizadas consultas no sistema de registro Prodesp, verificou-se que não havia qualquer registro das referidas armas de fogo (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida no dia 20.7.2022 (fls. 162/163).

O réu foi citado (fl. 184) e apresentou defesa prévia (fls. 180/182).

Em fase de instrução, foi ouvida 1 (uma) testemunha de acusação (fl. 261) e 5 (cinco) testemunhas de defesa (fls. 255 e 257/260), sendo o réu interrogado (fl. 256).

Em memoriais, o MP pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 253/254).

A Defesa, por sua vez, vindicou a absolvição e, subsidiariamente, aplicação de pena e regime mais brandos (fls. 262/267).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito vem demonstrada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 2/6); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); iv) foto do certificado de registro (fls. 38 e 42); v) fotos dos objetos apreendidos (fls. 39/41); vi) laudos periciais dos objetos (fls. 67/107).

A autoria também é certa, conforme prova oral.

A testemunha/A PM Rodrigo de Souto Silva disse que a ocorrência começou na Rua Guanabara, em frente ao número 542 e já tinham notícia de que o réu transitava com arma de fogo e oferecendo a alguns populares, no comércio de Penápolis. Patrulharam com vista a esse delito e abordaram-no nesse tal número. Ele explicou ter sido colecionador e apresentou CR e os convidou a entrarem e acompanhou as buscas, encontrando as munições nesse endereço bem como no veículo, estacionado em frente. As 4 munições iniciais foram encontradas dentro do carro e as demais, nos imóveis. A maior parte do tempo, segundo o réu, ele passava na casa do pai e, perguntado, ele disse negou haver arma no local e se dispôs a acompanhá-los, porém, chegando, confessou ter as 2 armas de fogo relatadas. A pistola disse ter comprado de um agente penitenciário e, sobre a espingarda, disse ser herança de família. O CR não se referia às armas. As armas tinham numeral, mas sem registro. O réu colaborou muito e não ofereceu resistência. Tiveram notícia de que ele vendia armas por meio de um policial militar de Penápolis, colega de corporação, e, até então, não conheciam o réu. Sobre a munição do fuzil, ele disse que estava na casa há muito tempo e nem se recordava. Na casa dele, havia no guarda-roupa, na cômoda, enfim, em vários lugares do quarto e estavam condicionadas em caixa de sapato e de fácil visualização. Na casa do pai dele, estavam num quarto, num maleiro do guarda-roupa. O pai dele estava lá na ocasião e de fato tem deficiência que impede comunicação (fl. 261).

A testemunha/D César Alcir Fagundes, irmão do réu, disse que na casa de seu pai sempre houve arma, desde quando o depoente era criança e ele teve um problema de Alzheimer, permanecendo algumas armas na sua casa. Ele sempre ficava procurando essas armas e, como o Sérgio mora mais perto, ele quem ficava mais lá. Sabe que ele tirou algumas armas e levou para a casa dele. Não sabe precisar que armas ou munições ele levou para casa dele. Tinha uma espingarda na casa de seu pai e que era dele mesmo. Quanto à munição de fuzil, não tem conhecimento. Não conhece armas. Seu irmão trabalha no Posto de saúde da cidade. Nunca soube dele vender arma ou munição para terceiro. Sabe que seu pai tem armas desde que era adolescente, pois via arma dentro de casa. São em 4 irmãos e nunca soube do irmão possuir arma. Seu irmão tem um salário de, no máximo, R\$ 3.000,00 e a situação financeira dele está ruim pelo que sabe. O réu já teve problema com a Justiça, há 10 anos, pois estava transportando uma arma do Paraguai para o Brasil. Só foi esse caso. Nunca desconfiaram de nada. O Sérgio é uma pessoa maravilhosa e carismático, sempre procurando ajudar as pessoas. O irmão estava na casa do pai para cuidar dele, pois não tinham contratado cuidadores (fl. 255).

A testemunha/D Silvio Augusto Belussi disse que conhece o réu há muito tempo, da cidade, sendo amigos, inclusive da família. O réu trabalha na Prefeitura, na área da saúde. Sobre vender arma ou munição, nunca soube disso. Sempre uma pessoa boa e prestativa. Não frequentava a casa da família nem a do Sérgio. Sabe que o pai teve Alzheimer e quem cuida do pai era ele. Conhece-o há mais de 20 anos (fl. 257).

A testemunha/D João Batista Thomaz disse que é vizinho há mais de 30 anos, na Rua Guanabara, 543. O réu trabalha na Secretaria de Saúde de Penápolis. Ele dá assistência inclusive para idosos. O depoente entrava na casa dele. Nunca viu arma ou munição na residência. Do tempo que o conhece nunca viu nada sobre comércio de armas/munições e nunca ouviu falar. O réu cuida do pai, que é doente. Desconhece se o genitor tem arma (fl. 260).

A testemunha/D José Antonio Ferres Chacon disse que é primo do réu há mais de 30

anos. Ele é funcionário público, no ramo da saúde. Ele não fez bicos vendendo arma ou munição. Não sabe se o pai do réu ou o mesmo tinha arma ou munição em casa, até porque não frequentava muito a casa dele. Ele é bem-quisto. Nunca ouviu falar do envolvimento dele com arma. Ele é uma pessoa humilde (fl. 259).

A testemunha/D Petronília Pereira de Castro disse que conhece o réu do trabalho, pois trabalham juntos no setor de saúde, em postos de atendimento. Desde 1996 o conheço. Quanto a "bicos", ele sempre foi um grande prestador de serviços informal. Nunca ouviu falar do envolvimento dele com arma ou munição. Sobre o pai, não sabe se ele tinha arma ou munição. O pai dele tem Alzheimer. O padrão de vida do réu é normal. Ele não costuma faltar do serviço. Não tem vida de luxo (fl. 258).

Em seu interrogatório, SERGIO VALCIR FAGUNDES disse que, como seu pai tinha várias munições em uma caixa na casa dele, achou melhor levá-las para casa. Até comprou um cofre para guardá-las, mas acabou perdendo o segredo. Tinha medo do pai causar algum acidente, já que ele tem esquizofrenia e bipolaridade. Sua mãe já dizia que ele ficava pedindo as armas. Elas ficavam num maleiro do guarda-roupa. Esse quarto em que ficavam as armas, ficava trancado. As munições do carro ficaram lá porque se esqueceu de levá-las para dentro de casa. A PM alegou haver denúncia, mas é infundada e a única passagem que tem é antiga. Todas as munições estavam, antes, na casa de seu pai. Nenhuma delas era do depoente. Tirou o CR para poder trabalhar no futuro com área de segurança. A espingarda é um garruchão, da década de 70/80, pois é velho. Quanto à pistola, também era do seu pai. Seu genitor sempre gostou de arma e veio do sítio, e tinha um poder aquisitivo melhor e, por isso, comprava. Sobre a informação do PM, só reconheceu ser dele na ocasião porque pensou no seu pai, na condição dele. Assumiu as munições e armas no desespero. Teve um PM que começou a gritar com seu pai. Seu salário, antes de ser preso, era de aproximadamente R\$ 3.000,00. Nunca afirmou aos policiais que fosse colecionador. Sobre a munição do fuzil, pertencia ao seu pai. Não disse na DP que foi encontrada em um ferro velho e quem disse que achou algo no ferro velho foi seu filho. João Padóia é um agente público que conheceu e seu pai vendeu um carro para o irmão dele. Sobre a informação na DP de que ele teria adquirido munição do João Padóia, esclarece que foi seu pai quem comprou do Padóia. Seu pai não comprava nada sem registro e não participou da negociação da arma. Na DP ouviu dos PMs e Civis que seria liberado na audiência de custódia. Na casa de seu pai, as armas ficavam num maleiro trancado, dentro de um quarto trancado. Teve um problema antigo com arma, em 2010, estava portando uma arma e nunca mais teve mais nada. Quanto a esse processo, já cumpriu pena (fl. 256).

Pois bem.

Assim, pelo que se vê, o conjunto probatório é robusto e conclusivo, suficiente, pois, para embasar o decreto condenatório.

O PM, ouvido em audiência, deu conta de que os policiais receberam notícia de que o acusado estava transitando com armas de fogo e oferecendo para populares no comércio da cidade. Confirmou também que fizeram o patrulhamento e encontraram, na residência do réu, na de seu pai e no carro do acusado, as armas e munições apreendidas, tendo todas sido reconhecidas por ele, na ocasião, como suas – inclusive as armas guardadas na casa de seu pai (tanto que, em relação à pistola, especificou que o réu disse ter adquirido de um agente penitenciário).

Ora, urge destacar que o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antônio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

O réu, por sua vez, limitou-se a negar a propriedade das armas e munições, mas confessou que retirou as munições que estavam na casa de seu pai para protegê-lo, já que seu genitor sofre de doença como alzheimer, esquizofrenia e bipolaridade. Disse, ainda, que levou as munições para sua residência e, quanto às encontradas no seu carro, aduziu que esqueceu de levá-las para dentro de casa.

Independentemente da suposta e eventual questão humanitária que levou o réu a transferir as munições para sua residência (para evitar acidentes com seu pai), ele mantinha, de qualquer modo, as munições de uso permitido: 2 (duas) munições de calibre .635; 2 (duas) de calibre .32; 1 (uma) de calibre .20; 1 (uma) de calibre .45; 1 (uma) de calibre .38; e 1 (uma) de calibre .380 e a munição de uso restrito: 1 (uma) munição de fuzil calibre .762.

Além disso, restou cabalmente demonstrado que o réu também portou/transportou 4 (quatro) munições íntegras, calibre .36, de uso permitido, pois restou delineado, através do depoimento do policial militar, que essas munições estavam dentro do carro estacionado ao lado de fora da residência do réu e, ainda, pelo acusado ter explicado que transportou essas munições da casa de seu pai.

É de se ressaltar que o acusado, em Juízo, mudou sua versão ao dizer que as armas apreendidas no imóvel de seu genitor não eram suas, o que mostra seu claro intento de furtar-se da aplicação da lei penal, uma vez que na fase inquisitiva à fl. 15, disse claramente que essas armas de uso permitido eram suas, mencionando, inclusive, de quem as comprou.

A despeito da validade do CR de numeração 000.469.052-43 ser de até 12/01/2031 (fl. 38), foram realizadas consultas no sistema de registro Prodesp e verificou-se que não havia registro das armas de fogo (fls. 65/66). Não bastasse isso, os laudos

periciais de fls. 67/74 e 82/87 comprovaram que as armas apreendidas eram aptas a efetuar disparos.

Por fim, ressalta-se que o acusado possui condenação definitiva pelo delito de tráfico internacional de arma de fogo (vide certidão de fls. 197/198), o que demonstra ter comportamento voltado para aquisição de armas de fogo.

Esclareça-se ainda que a ausência de prova da efetiva comercialização de armas pelo réu não desconfigura os crimes em análise que, para tanto, exigem apenas a posse/porte da munição/arma de uso permitido/restrito, sendo eventual venda mera exaurimento do crime. |

Dessa forma, provado que, na data dos fatos, o réu mantinha em depósito/possuía munições de uso permitido e de uso restrito em sua residência; portava/transportava munições utilizando seu carro e mantinha em depósito/possuía armas de fogo na casa de seu genitor.

Passo à dosimetria da pena.

II.a. Dos delitos dos artigos 16, caput, da Lei 10.826/2003 (posse de munições de uso restrito) e 12, caput, da Lei 10.826/2003, consumados na residência do réu

A considerar a ocorrência de concurso formal próprio entre ambos os crimes, o que será mais bem explorado por ocasião da 3ª fase de dosimetria da pena, parto do crime mais grave (artigo 16 da Lei 10.826/03) para início de fixação da pena, nos termos do artigo 70, 1ª parte, do CP.

Quanto à primeira fase, urge destacar que as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, já que tem mau antecedente (5004601-09.2010.4.04.7002 - fls. 197/198), pelo que aumento sua pena inicial em 1/6, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes. Fica, porém, o aumento anterior neutralizado pela confissão, pois, de qualquer forma, ainda que tenha invocado questão humanitária quanto ao ato praticado, reconheceu que guardava as munições de uso restrito/permitido em sua casa, ainda que eventualmente fosse de terceiro, pelo que confessou o delito, voltando a pena a 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Na terceira fase, há de incidir a causa de aumento referente ao concurso formal próprio (artigo 70, caput, do CP), vez que o réu mediante uma ação (possuía/mantinha, no mesmo endereço, munições de uso permitido e de uso restrito) praticou delitos distintos (artigo 12 e 16 da Lei 10.826/2003), pelo que aumento sua pena em 1/6, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor. Sem causas de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

II.b. Do delito do artigo 14, da Lei 10.826/2003 (porte de munições de uso permitido), consumado dentro do veículo do réu

Quanto à primeira fase, urge destacar que as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, já que tem mau antecedente (5004601-09.2010.4.04.7002 - fls. 197/198), pelo que aumento sua pena inicial em 1/6, perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes. Fica, porém, o aumento anterior neutralizado pela confissão, pois, de qualquer forma, ainda que tenha invocado

questão humanitária quanto ao ato praticado, reconheceu que guardava as munições de uso restrito/permitido em sua casa, ainda que eventualmente fosse de terceiro, pelo que confessou o delito, voltando a pena a 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Na terceira fase, sem causas de aumento e/ou diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

II.c. Do delito do artigo 12, da Lei 10.826/2003 (posse de armas de fogo de uso permitido), consumado na residência do pai do réu

Quanto à primeira fase, urge destacar que as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, já que tem mau antecedente (5004601-09.2010.4.04.7002 - fls. 197/198), pelo que aumento sua pena inicial em 1/6, perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes, já que, atribuindo a propriedade das armas ao pai, acabou por não confessar tal delito.

Na terceira fase, sem causas de aumento e/ou diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor.

Por fim, esclareça-se que, quanto ao concurso dos 3 (três) crimes em análise, tem-se que foram praticados em concurso material, tal como narrado inicialmente na denúncia, pois cada tipo penal consumado correspondeu a fato autônomo do réu. Porém, houve concurso formal próprio dentro do crime de posse de munição de uso restrito em conjunto com o de posse de munição de uso permitido, conforme já narrado.

Assim, a pena total resulta da soma das reprimendas fixadas nos crimes do artigo 16, da Lei 10.826/2003 (configurado com incidência de concurso formal próprio com o crime do artigo 12 da mesma lei, praticados na residência do réu), artigo 12, da Lei 10.826/2003 (praticado na residência do genitor do réu) e artigo 14, da Lei 10.826/2003 (praticado no veículo estacionado em frente à casa do réu).

III - Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR, nos termos do artigo 69, do CP:

A) SERGIO VALCIR FAGUNDES, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor, pela prática do delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 cc artigo 70, caput, do CP, cc artigo 12, da Lei 10.826/2003

B) SERGIO VALCIR FAGUNDES, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

C) SERGIO VALCIR FAGUNDES, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no menor valor, pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Assim, tem-se a pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (maus antecedentes, quantum da pena e quantidade de munições), e

pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no menor valor, não havendo que se falar em PRD, dado o quantum da pena e os maus antecedentes.

Dada a natureza da pena, NÃO poderá o réu recorrer em liberdade.

No mais, custas na forma da lei, observada a gratuidade processual que fica, desde já, deferida.

Nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003, enviem-se as armas e munições ao Comando do Exército para o fim legal.

P.R.I.C.

Penápolis, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA